

특정감사

감사결과보고서

- 전기용품 동일성 조사 업무 처리 실태 -

2018. 12.

한국산업기술시험원
감 사 부

목 차

I. 감사실시 개요	1
II. 감사결과	3
1. 감사결과 총괄	3
2. 감사결과 처분요구사항	3
(1) 전기용품 동일성 조사 업무처리 부적정(개선요구, 통보, 주의요구)	5
[별첨] 감사결과 처분요구사항 처리요령	12

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

이번 감사는 □□원이 「제품안전기본법」에 따라 2017년 실시한 제4차 시장 판매 제품 안전성 조사 결과 기관에서 안전 인증한 전기온풍기 제품에서 개선조치 권고 행정처분 대상인 결함사항이 확인된 바, 결함이 확인된 제품이 인증 당시 승인조건과 동일한 것인지 확인 요청에 따라 기관에서는 인증 당시 부품과 상이하다고 판단하여 2017.11.22. 제품수거 명령 행정처분 대상으로 검토 결과를 보고하였다. 이에 국가기술표준원에서는 검토결과를 바탕으로 해당업체에 대하여 제품수거명령을 하고 이 사실을 언론에 공표하였다. 이 후 해당업체에서 제품의 결함사항을 확인하는 과정에서 기관의 검토결과가 잘못되었다는 사실이 확인되었고, □□원은 2018.3.22. 제품수거명령을 취소한 바 있다. 이로 인해 해당 업체에서는 리콜 오류로 인한 유·무형적 손해배상 요구에 따라 기관에서는 2018.9.14. 3,000만원을 배상한 바 있다. 이에 따라 제품의 동일성 확인 과정에 업무상 과실 및 위법성 여부를 확인하고 관련자에 대한 구상권 행사 여부와 더불어 내부통제시스템을 확립하는 등 관련 업무 전반의 경영효율성을 높이는데 목적을 두었다.

2. 감사대상 및 중점

감사는 안전성 조사결과 결함이 확인된 제품에 대한 동일성 조사 업무 및 인증 업무를 담당하고 있는 부서를 대상으로 실시하였으며, 감사범위는 2017.11.22. □□원에 제출한 동일성 조사 업무를 대상으로 하였다. 감사 중점은 동일성 조사 업무 과정의 과실 및 위법성 여부 등을 점검하는데 중점을 두었다.

3. 감사실시 과정

이번 감사는 2017.11.26.부터 같은 해 12.6.까지 내부감사인 2명이 피감사부서의 관련자 면담 및 관련 사실을 거치는 등 12일간 실지감사를 실시하였다.

4. 감사결과 처리

감사결과 업무 처리 관련, 주의의무를 소홀히 한 사항과 관련하여 ○본부로부터 업무처리 경위·향후 처리대책 등에 대한 답변서를 받는 등 강평회를 통해 지적 사항에 대한 의견을 교환하였다. 이후 감사부에서는 답변서에 제시된 의견 등을 포함하여 지적사항에 대한 내부 검토를 거쳐 2018.12.7. 감사자문위원회의 의견을 받은 후 감사를 마감하였다.

II. 감사결과

1. 감사결과 총괄

감사결과 [표]과 같이 ‘전기용품 동일성 조사 업무 처리 부적정’ 등 개선 필요 사항 계 3건을 확인하였다.

[표] 지적사항 총괄

합 계		주의요구	시정요구	개선요구	통보	권고
신분상조치	행정상조치					
1	2	1	-	1	1	-

2. 감사결과 처분요구사항 : 별첨

감사결과 처분요구사항

개 선 요 구, 통 보 및 주 의 요 구

제 목 전기용품 동일성 조사 업무 처리 부적정

관 련 부 서 □센터

내 용

1. 업무 개요

□□원에서는 「제품안전기본법」 제9조 제1항에 따라 전기용품 안전성 조사를 실시하고, 같은 법 제11조 등에 따라 안전성 조사 결과 시중 유통 제품의 결함으로 인하여 소비자의 생명·신체 또는 재산에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 경우 해당 제품의 수거를 권고하거나 명령 하는 등의 행정처분¹⁾ 업무를 수행하고 있다.

□□원에서는 「제품안전기본법」에 따라 2017년 실시한 제4차 시장 판매 제품 안전성 조사 결과, 기관에서 안전 인증한 전기온풍기 제품(HJ-1800B)에서 개선조치 권고 행정처분 대상인 결함사항(경결함, 정격입력 및 표시사항 오류)이 확인되어 기관으로 하여금 2017.11.20. 결함이 확인된 제품이 인증 당시 승인조건과 동일한 것인지 확인 요청 하였고, 기관에서는 확인 결과 제품의 부품 중 하나인 X-capacitor가 인증 당시 부품과 상이하다고 판단하여 2017.11.22. 검토 결과를 통보하였다. 이에 2017.12.22. □□원에서는 기관의 검토결과를 바탕으로 「제품안전기본법」에 따라 해당 제품의 수입사인 (주)△△에 대하여 제품수거 명령을 하고, 이러한 사실을 언론에 공표하였다.

1) 제품수거 등의 명령(리콜명령) : 부적합 내용이 최종결함(매우 중대한 결함)일 경우

2) 제품수거 등의 권고(리콜권고) : 부적합 내용이 중결함(중대한 결함)일 경우

3) 제품수거 등의 권고(개선조치 권고) : 부적합 내용이 경결함(경미한 결함)일 경우

2018.2.7. (주)△△에서는 기관을 방문하여 제품의 결함사항 확인을 요청하였고, 같은 날 □센터에서 재 검토한 결과 최초 검토결과가 잘못되었다는 사실이 확인되었으며, 이에 따라 □□원에서는 2018.3.22. 제품수거명령을 취소하였다.

2018.2.9. (주)△△에서는 기관에게 제품수거 명령 및 취소 등에 따른 유·무형적 손해 배상을 요구하였으며, 기관에서는 상호 협의한 결과 2018.9.14. (주)△△에게 3,000만원의 손실금액을 배상하였다.

2. 관계 규정(판단 기준)

우리 원 복무규정 제5조(성실 의무)의 규정에 따르면 직원은 법령과 기관의 제 규정을 준수하며 업무 완수에 대한 책임을 지도록 되어 있다.

또한, 제품의 성능·안전성 및 신뢰성 등에 시험평가 및 품질인증이라는 설립목적과 품질매뉴얼에 의한 최고의 품질확보 방침과 시험결과의 신뢰성 제고라는 품질 목표에 따라 직원은 품질확보를 위해 최선의 노력을 다해야 한다.

따라서, 직원은 제품의 시험평가 과정에 완전무결한 제품 검사의 실시가 불가능 하다고 할지라도 담당자는 전문분야에서 요구되는 지식 및 경험에 따라 제품 검사 업무에 주의의무를 소홀히 해서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 문제

① 전기용품 동일성 조사 업무 처리 부적정

□센터에서는 (주)△△(이하 ‘업체’라 한다.)이 수입 판매 하려는 전기온풍기(이하 ‘본건 제품’이라 한다.)에 대하여 전기용품안전인증 의뢰를 받아 해당 제품을 검사하였고, 검사 결과에 따라 △센터에서는 2016.11.24. 전기용품안전인증서를 발급하였다.

□□원은 「제품안전기본법」 제9조 및 같은 법 시행령 제4조에 따라 2017.10.11. 2017년 제4차 시장 판매 제품 안전성 조사를 실시하면서 본건 제품에 대하여 ○○연구원(이하 ‘○○’이라 한다)에 안전성 조사 검사를 의뢰하였고, ○○은 검사 이후 ‘정격입력 등의 표시사항 오류’를 이유로 경결함 판정을 내렸다.

○○의 경결함 판정이 있자, □□원은 2017.11.20. 기관으로 하여금○○의 경결함 판정 전기온풍기가 전기용품안전인증서 발급 당시(2016.11.24.)의 승인 조건과 동일한지의 여부에 대해 확인을 요청 하였고, 2017.11.20. □센터 A연구원은 같은 센터 B연구원으로부터 긴급히 처리 해야 할 동일성 조사 업무라는 것을 배정 받아 2017.11.20. 당일 본건 제품에 대해 동일성 조사 업무를 수행 하였다.

A연구원은 최초 인증서 발급에 포함된 부품리스트와 동일성 조사 대상 시험품을 육안으로 비교·확인한 결과, 승인 조건이 동일함에도 불구하고 KC인증의 관리부품이 아닌 잡음제거 capacitor(정격 용량 $1.5\mu\text{F}$)를 승인 조건 대상인 X-capacitor(정격 용량 $0.1\mu\text{F}$)로 오인하여 정격 용량에 차이가 있음으로 판단한 후 검토 결과 ‘정격 용량 상이’를 이유로 ‘최종결함’이라는 판정 결과를 같은 센터 B연구원의

협조(동일성 조사 검토 후 결과를 바로 △센터²⁾ C연구원에게 통보)에 따라 상급자의 보고 및 승인 과정 없이 2017.11.21. △센터 C연구원에게 이메일로 제출하였고, C연구원은 2017.11.22. □□원에 이메일로 통보하였다.

그 결과, 2017.12.22. □□원은 기관에서 통보한 결과를 근거로 본건 제품에 대하여 업체에 최종결함에 해당한다는 이유로 행정처분으로서 업체에게 제품수거 명령을 하고 이 사실을 언론에 공표하였다.

이 후 기관에서는 본건 제품에 대한 동일성 조사 검토 결과의 오류 사실을 모르고 있다가, 2018.2.7. 업체에서 제품의 결함사항을 확인하기 위해 기관을 방문 하자 재 검토 과정에서 검토 결과의 오류 사실을 확인하고, 같은 해 2.8. 이 사실을 □□원에 통보하였다. 통보를 받은 □□원은 2018.3.22. 업체에게 본건 제품에 대한 제품수거 명령 취소 및 언론보도 정정 등의 조치를 하였다.

이에 직원으로서 필요한 최선의 주의의무를 소홀히 한 결과, 기관에서는 업체로부터 영업이미지 훼손 및 반품물량 등의 손실에 대한 배상 요구에 따라 3,000만원의 손해를 배상하는 등 업체에게 불편을 초래하였다.

② 손해배상금 지급에 따른 구상권 행사 여부

가. 고의 또는 중과실 요건에 충족하는지 여부

2) △센터 : □□원의 안전성 조사 업무와 관련하여 관련 자료 등을 취합하여 □□원에 제출하는 등의 업무연락을 총괄하는 부서임

A연구원은 동일성 조사 업무를 수행함에 있어 최종결합의 결과에 따른 제품수거 등 명령으로 인해 특별한 이득을 취하고자 고의에 의한 불법행위를 한 경우로 볼 수 없으며, 오류가 발생한 X-capacitor와 잡음제거 capacitor 기준의 경우 국제규격 IEC60384-14에서 요구하는 X등급 수준, 또한 전기용품 및 생활용품 안전관리 운용요령에서 요구하는 X등급 수준에 따라 안전 기준의 유사성으로 인해 명확히 구별하지 못한 점과 1년 이내의 짧은 직무 숙련도로 인해 통상적으로 인식하고 있는 X-capacitor의 위치(전압 인입부)에 대한 인지 미흡으로 발생한 오류에 대해서는 명백하게 법령 및 규정상 절차나 방법에 위배하는 등 거의 고의에 가까운 현저한 주의를 결여한 상태인 중과실로 판단하기 어렵다.

나. 담당 직원의 업무내용과 근로조건, 발생원인과 성격, 담당 직원의 책임수준, 오류 발생 예방을 위한 기관의 내부통제시스템 정도의 상당성 여부

A연구원은 2016.7월 전문직으로 입사하여 6개월간의 인턴기간을 거친 후 2017.1월 전기기기평가센터에서 전기기기 분야 자격인정을 등록하고 전기용품 안전인증 업무를 담당하고 있는 직원으로서,

㉠ 동일성 조사 검토 결과 오류가 발생한 2017.11월 시점 11개월의 짧은 업무 숙련을 갖고 있는 사실 ㉡ 오류가 발생한 2017.11.21. 긴급하게 동일성 조사 검토 요청에 따라 조사의 충분성이 확보되지 못했던 사실 ㉢ A연구원은 입사 이후 동일성 조사 업무를 단 한 번도 수행해 본 경험이 없는 사실 ㉣ 2017년 하반기 업무량 증가 등의 근무환경에 처해 있었다는 사실 ㉤ 기관에서는 그 간

동일성 조사 업무에 대한 절차 및 보고, 모니터링 체계 시스템 등 별도의 규정·지침이 마련되어 있지 않았던 점³⁾ 등을 종합하여 보면 정당한 업무처리를 기대하기 어려워 보인다.

더욱이 A연구원은 2017.1월 입사한 전문직 직원으로서의 급여 수준, 주어진 업무의 범위 및 역할, 업무 책임성 등 수준이 손해의 범위에 비하여 과도하다고 할 수 있다.

따라서, A연구원은 본건 제품의 동일성 조사를 할 당시, 본건 제품이 승인 조건과 동일한 것인지에 대하여 판단을 잘못된 ‘결과’는 인정되며, 자체적으로 오류를 시정하지 못하고 있다가 업체에서 기관을 방문하자 그 직 후 오류 사항이 발견된 점과 직무의 목적 내지 기능으로부터 예견 가능한 행위 후의 결과 등을 인지하지 못한 사정을 고려하였을 경우 업무의 과실정도는 경과실로 판단된다.

이를 종합하여 볼 때, 복무규정 제14조(손해배상)에 따라 고의 또는 중대한 과실로 기관에 재산적 손해를 끼쳤을 경우에는 그 배상의 책임을 져야 하나, A연구원의 업무 과실이 고의 또는 중과실에 해당하지 않음과 동시에 직원의 창의적인 업무 기피 예방, 업무 집행의 안전성 확보를 고려한 점, 직무 책임(업무 숙련도, 책임 수준, 내부통제 시스템) 정도, 당시의 근무환경 등에 따라 정당한 업무처리를 기대하기 어려웠던 점. 또한, 손해금액 대비 담당 직원의 부담 능력을 감안할 경우 구상권은 행사하지 않는 것이 바람직하다고 판단된다.

3) 본건 제품에 대한 오류 사실이 발생한 이후 2018.10.16. ◆본부에서는 재발방지를 위해 안전인증 시장관리 유관 업무 지침서(G511-03)를 제정하고 동일성 조사 업무에 대한 내부통제시스템을 마련하여 운영 중

관계부서 의견 ◆본부는 감사결과의 사실관계나 법령 및 규정 적용에 이견이 없다고 하면서 담당자의 부적정 업무처리를 인정하고, 앞으로 내부시스템 정비 등 내부통제를 강화하여 이러한 일이 재발하지 않도록 지도·감독을 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① ◆본부의 장은 2018.10.16. 제정한 안전인증 시장관리 유관 업무 지침서를 보완 (용어 표현의 일관성, 용어정의의 명확화, 이의신청에 대한 처리 근거 등) 하여 관련 업무를 철저히 하며 (개선요구)
- ② 관련자에게는 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의요구)
- ③ ●본부의 장은 복무규정 제14조(손해배상)에 따라 기관이 손해배상금을 지급한 경우 업무 처리의 공정성 및 타당성 확보를 위해 해당 직원에 대하여 가지는 구상권의 취득 및 행사에 관한 업무 처리 지침을 마련하시기 바랍니다. (통보)